

1501040-06.2021.8.26.0616

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/02/2022

... CARLOS informou que era vítima de roubo. Após, foi indagado acerca de um roubo de uma caminhonete e um veículo Peugeot, confessou que estava praticando roubo juntamente com o acusado FELIPE e mais dois indivíduos. Em relação a Thiago, informou que teve contato com este na delegacia, tendo ele informado que estava na Mogi-Dutra atrás de uma caminhonete quando um ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

1ª Vara Criminal

Av. Valentina Mello Freire Borenstein, nº 331, Mogi das Cruzes-SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501040-06.2021.8.26.0616 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501040-06.2021.8.26.0616

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2123917/2021 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 17765139 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA,

2619/21/304 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2123917 - 02º D.P. MOGI DAS CRUZES,

2619/21/304 - 02º D.P. MOGI DAS CRUZES

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

CARLOS EDUARDO MENDES LIMA e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Tatiana Saes Valverde Ormeleze

Vistos.

CARLOS EDUARDO MENDES LIMA e FELIPE JÚNIOR SANTOS BRASÍLIO, ambos qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no 157, §3º, inc. II, c.c. artigo 14, inciso II, artigo 29 e artigo 61, inciso II, alínea, "j", todos do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 06 de maio de 2021, por volta das 14h30min, na Rodovia Mogi-Dutra, altura do km 45,5, Ponte Grande, nessa cidade e comarca, agindo em concurso de pessoas e unidade de desígnios entre eles e outros dois indivíduos não identificados, subtraíram, para eles, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, contra Roberto Alves dos Santos e Melque Guilherme Oliveira dos

Santos e violência consistente em disparos de arma de fogo contra Thiago Cerboncini, o veículo marca Mercedes Benz, modelo Marticar, placas FYC-0561, cor branca, avaliado em R\$ 90.000,00 (noventa mil reais - conforme auto de avaliação de fls. 10/11), pertencente à empresa ICOMM, aqui representada pelo motorista Roberto, sendo que da violência empregada não resultou a morte de Thiago Cerboncini por circunstâncias alheias à vontade dos denunciados.

A denúncia foi recebida em 11 de maio de 2019 (fls.119/121).

O réu CARLOS foi citado (fls.331), e ambos os acusados apresentaram resposta à acusação (fls.227/238, 260/261).

Prosseguiu-se a persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária (fls.327/328).

Produziu-se prova oral, com a oitiva das vítimas e interrogatórios dos réus.

Ao final, apresentaram as partes suas alegações em forma de memórias (fls.498/508, 512/525, 526/528).

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

Procede o pedido contido na denúncia.

Sem dúvida, a absolvição dos acusados à vista da prova existente nos autos é positivamente descabida.

A materialidade do delito está comprovada pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01/02 e 19, boletim de ocorrência de fls.03/09, auto de exibição/apreensão e entrega de fls.10/11, auto de reconhecimento pessoal de fls.18, auto de reconhecimento de objeto de fls. 25, laudo pericial da arma de fogo apreendida de fs. 295/299, laudo pericial do local (fls.300/305), pelos laudos periciais dos veículos de fls. 306/326, bem como pela prova oral colhida.

Também a autoria do crime ficou evidenciada e recai sobre os réus.

A testemunha Marco Antonio Barbosa, policial militar condutor, narrou em Juízo que recebeu solicitação via rádio para se deslocar à rodovia Alberto Hinoto, onde estacionou um veículo C3 com um indivíduo aparentando estar alvejado por disparo de arma de fogo. No local, localizaram o referido veículo bem como o indivíduo ferido, identificado como sendo o acusado CARLOS EDUARDO. Em busca no veículo foi encontrado um documento de RG em nome do acusado FELIPE, sendo que o documento do automóvel estava em nome do pai deste acusado. Indagado, o acusado CARLOS informou que era vítima de roubo. Após, foi indagado acerca de um roubo de uma caminhonete e um veículo Peugeot, confessou que estava praticando roubo juntamente com o acusado FELIPE e mais dois indivíduos. Em relação a Thiago, informou que teve contato com este na delegacia, tendo ele informado que estava na Mogi-Dutra atrás de uma caminhonete quando um veículo C3 fechou a caminhonete na via, onde descenderam quatro indivíduos: dois foram para a caminhonete e anunciaram roubo, e os dois acusados vieram em direção a ele. Neste momento, sabendo que os indivíduos apresentaram arma de fogo, Thiago relatou que desferiu um disparo na direção do acusado CARLOS. Em relação às vítimas Roberto e Melque, esclareceu que teve contato com elas somente na delegacia, sendo que a vítima da caminhonete confirmou a história do agente penitenciário Thiago. CARLOS e FELIPE foram reconhecidos fotograficamente pelas vítimas. No interior do veículo foi apreendido um celular, que não sabe dizer se era das vítimas. Confirmou que Thiago disse que efetuou apenas um disparo bem como que o veículo C3 fechou a via impedindo a passagem de uma caminhonete e de seu próprio veículo que estava logo atrás. Confirmou que não foi encontrada arma de fogo no veículo C3. Esclareceu que chegou ao local cerca de dez minutos após os fatos; e que o veículo C3 ficou preservado no local onde estacionou, na rodovia Alberto Hinoto em Itaquaquetuba, a caminhonete foi levada pelos indivíduos e abandonada na rodovia Ayrton Senna - região de Guarulhos, e o veículo de Thiago estava com ele, que foi com o automóvel ao DP. Informou que visualizou perfurações de tiros no veículo C3 e na caminhonete também. Em torno de 1h depois, a mãe de FELIPE compareceu ao DP mas este acusado estava em local incerto e não sabido. Relatou que o pai de FELIPE disse que deixou o veículo C3 pela manhã e o filho pegou o automóvel para comprar ingredientes para um bolo.

No mesmo sentido, a testemunha Marcio Pereira dos Santos, relatou em Juízo que foi irradiada ocorrência via 190, sobre indivíduo possivelmente baleado dentro de um C3 na rodovia Alberto Hinoto. No local, foi localizado o acusado CARLOS no interior do

veículo C3. O resgate foi solicitado e após breve entrevista com o acusado, este disse que foi vítima de roubo. No mesmo momento, foi irradiado o roubo na rodovia Mogi-Dutra, sobre o qual o acusado foi questionado e acabou confessando, informando que foi baleado e que o amigo FELIPE tinha tirado ele do local, levado até Itaquaquecetuba e o abandonado lá, evadindo-se do local. Relatou que teve breve contato com o agente Thiago, o qual lhe disse que foi vítima de tentativa de roubo na Mogi-Dutra, juntamente com outro veículo que estava a sua frente, afirmando que acreditava ter acertado com disparo de arma de fogo um dos indivíduos do veículo C3. Esclareceu que Thiago apontou que a ação criminosa foi praticada com emprego de arma de fogo, sendo quatro indivíduos, não sabe dizer quantos armados, que desceram do C3 e simultaneamente tentaram roubar os dois carros. Em relação às vítimas Roberto e Melque, esclareceu que teve pouco contato, mas lembra de seu parceiro, que estava fazendo o relatório e falou que eles foram vítimas, um disparo atingiu a porta e dois autores conseguiram o veículo. Afirmou que na delegacia as vítimas Roberto e Melque, bem como Thiago reconheceram fotograficamente os acusados CARLOS e FELIPE com dois autores do roubo. Ainda, narrou que o RG do acusado FELIPE foi encontrado no veículo C3, tendo sido confirmado que o automóvel era do pai do acusado CARLOS. Informou que Thiago não falou pro depoente que 'um dos roubadores realizou um disparo contra ele e não acertou porque errou a pontaria'. Afirmou que Thiago figurou como vítima da tentativa de roubo simultâneo de dois veículos próximos um do outro. Thiago não falou para o depoente que recebeu voz de assalto. Relatou que a van das vítimas Roberto e Melque foi levada por outros dois roubadores, tendo sido abandonada na região do 4º DP de Guarulhos. A polícia rodoviária atendeu a ocorrência como auto abandonado e como não tinha ocorrência até então, iriam restituir ao dono, que estavam procurando. Logo a ocorrência do roubo foi noticiada e a van foi levada pra delegacia.

A vítima Thiago Cerboncini, em Juízo, reconheceu os acusados CARLOS EDUARDO e FELIPE como sendo autores do delito. Relatou que estava na Mogi-Dutra, sentido Arujá, Ayrton Senna, quando o veículo C3 começou a frear na frente do carro, e havia também um veículo Logan preto junto, os quais frearam até parar a van Mercedes, sendo que a van em que a vítima Thiago estava vinha logo atrás. Então, os indivíduos dos referidos veículos anunciaram assalto e na primeira oportunidade Thiago saiu do carro; acredita que tenham desconfiado que era policial e foi aí que a arma foi apontada para ele; o indivíduo estava com blusa e touca. A vítima, então, pediu para eles pararem, identificou-se e os indivíduos foram entrar no carro e Thiago atirou. Afirmou que houve disparo de arma de fogo contra si, não sabe dizer a quantidade, mas foram diversos. Os disparos não atingiram o seu veículo pois a vítima foi para trás da mureta e eles entraram no carro, em fuga. No momento em que dispararam contra a vítima, ela disparou contra os indivíduos. Confirmou que quando foi se proteger atrás da mureta, os indivíduos pegaram o veículo e se evadiram. Esclareceu que não ficou com nenhuma lesão bem como que não reconheceu os réus na delegacia pois os réus estavam em fuga e após terem jogado as vítimas da Sprinter na rodovia, foi prestar auxílio para elas, levando-as até o pedágio. Logo a frente já estava abandonada a van Sprinter e os policiais estavam no local sendo que os indivíduos se evadiram. Em seguida, ficou sabendo que CARLOS EDUARDO estava baleado com um tiro na barriga e já estava no Santa Marcelina. O restante, que deixou documento do carro, já tinha se evadido. Na delegacia, a vítima reconheceu fotograficamente os réus, confirmando o reconhecimento de ambos nesta ocasião, em Juízo. Em relação ao contato visual com os acusados, afirmou que eles estavam no meio da rodovia, que possui duas faixas. Lá estava o veículo C3, a van que estavam roubando e a van da vítima, logo atrás; quando parou, estavam anunciando assalto. Foi aí que a vítima visualizou os acusados. Informou que todos começaram a dar ré no carro quando viram que era assalto na rodovia. Afirmou que estava a uma distância de dez metros dos fatos, do carro dos acusados e da van e quando desembarcou de seu veículo, abrigou-se na mureta. De início, não se abrigou, apenas desceu do seu veículo com a arma em punho e então tudo aconteceu. O carro da vítima estava à esquerda da rodovia e o deles, na direita. Relatou que o indivíduo que estava armado era o que estava entrando na van, o que pegou o motorista pelo pescoço. Não soube confirmar se eram os acusados que estavam armados. No total,

eram quatro indivíduos. A arma de fogo utilizada no assalto era do tipo revólver e visualizou apenas um dos indivíduos armados, pois foi ele que deu voz de assalto. Esclareceu que primeiro os indivíduos estavam roubando a van Sprinter, na frente da vítima, afirmando que não lhe deram voz de assalto. Afirmou que não foi efetuado disparo de arma de fogo contra as vítimas, eles estavam só em grave ameaça e por isso conseguiram render a vítima da Mercedes. Quando a vítima disparou contra os roubadores, havia indivíduos dentro e fora do carro. CARLOS EDUARDO estava fora do veículo quando foi atingido. A vítima estava à frente do C3 quando efetuou os disparos, tendo passado pelos indivíduos para chegar lá, abrigou-se a frente deles e efetuou os disparos. Aduziu que efetuou cinco disparos ao todo e só possuía uma arma, que ficou apreendida. Não acompanhou a van na perícia pois foi para delegacia, confirmando que teve contato com o pai de um dos acusados na delegacia. Negou que teria falado ao referido genitor que o filho poderia estar morto pois atirou pra matar. Por fim, afirmou que atirou em sua defesa e em defesa das vítimas, sendo que somente CARLOS EDUARDO foi atingido.

A vítima Melque Guilherme Oliveira dos Santos relatou em Juízo que ele e o motorista Roberto iriam fazer a coleta de um computador em Mogi das Cruzes. Após coletar o equipamento, já na rodovia, antes do pedágio, o caminho foi interceptado por um veículo Citroen, que "fechou" o veículo em que a vítima estava. Logo em seguida, saíram dois indivíduos do Citroen, um deles armado abordou o motorista Roberto; o outro, deu a volta e o pegou pelo lado do passageiro. Um deles assumiu o controle da Sprinter e o outro levou a vítima Melque e o motorista Roberto para o carro. Antes de saírem com o carro, apareceu uma van branca a frente, da qual saiu um indivíduo de camisa preta, armado, ocasião em que a vítima se escondeu no banco e ouviu os disparos. Narrou que os dois indivíduos que estavam no carro, com as vítimas, empreenderam fuga pela rodovia. Um deles falou que foi atingido na barriga por um dos disparos e mais a frente abandonaram Melque e Roberto, no acostamento. Após, a van branca apareceu e o condutor de identificou como policial e os deixou em um pedágio. Esclareceu que só ouviu os disparos de arma de fogo, pois se abaixou no banco do carro. Havia dois indivíduos no veículo Citroen, com as vítimas, e um terceiro indivíduo assumiu o controle da van. Confirmou que fez o reconhecimento em solo policial dos dois indivíduos, que estavam no carro. A Sprinter foi abandonada mais a frente do local dos fatos. Disse que os disparos foram efetuados pelo indivíduo que seria policial, em direção ao veículo que em que estavam, não sabendo confirmar se os acusados também efetuaram disparos. Esclareceu que visualizou os fatos até o momento em que o policial desceu da van branca, quando então se escondeu e permaneceu no carro até o momento em que os réus o libertaram. Ele e Roberto foram retirados da van em que estavam e foram colocados no banco de trás do veículo Citroen. Não viu de onde vieram os disparos mas provavelmente eram do policial, que desceu apontando a arma. Afirmou que o indivíduo que abordou Roberto estava armado e colocou a arma na cintura de Roberto. Não ouviu voz de assalto ao policial. Disse que foi lesionado em razão dos fatos, pois foram liberados pelos réus com o carro em movimento. Torceu o pé, mas confirmou que não foi agredido pelos réus, apenas foi pego pelo braço. Após o ocorrido, conversou com um policial rodoviário e o delegado, mas não recebeu nenhuma orientação sobre como narrar os fatos. Confirmou que quem dirigia a van era o Roberto e que saíram dois indivíduos do veículo Citroen, que interceptou a van em que estava, o terceiro indivíduo permaneceu naquele automóvel, como condutor. Dos dois indivíduos que saíram, um deles assumiu o controle da van das vítimas e o outro as conduziu ao Citroen. Logo que entraram no veículo, apareceu a van do policial e começaram os disparos. No momento, relata que os acusados arrancaram com o carro e o que estava no passageiro começou a gritar pois foi atingido. Afirmar que só visualizou a arma de fogo do outro indivíduo, que rendeu Roberto e conduziu a van subtraída. Não sabe dizer se os indivíduos atiraram ou não. Ao final, reconheceu os acusados com sendo os autores do delito.

A corroborar, a vítima Roberto da Silva Gusmão, em Juízo, reconheceu os dois acusados como sendo autores do roubo em que foi vítima. Relatou que estava fazendo uma coleta, retornando no sentido Extrema, e foi abordado por três indivíduos, um deles estava armado e o tirou de dentro do carro, sendo esta vítima o motorista. Os

outros dois o colocaram dentro do veículo C3 cinza e cerca de dois minutos depois, encostou outro carro a frente, do qual saiu um rapaz armado, identificado posteriormente como policial Thiago. Em seguida, o policial mandou os acusados pararem, mas estes empreenderam fuga no veículo C3 com as vítimas. O mesmo ocorreu com a van da vítima, que estava em poder do terceiro autor, o policial mandou parar, mas não parou. Daí teve disparo de tiros e um dos autores foi baleado, mas continuaram em poder das vítimas. Narra que mesmo pedindo para os acusados pararem e liberarem as vítimas, eles continuaram. Pouco antes do pedágio, as vítimas saltaram do carro em alta velocidade e Melque machucou sua perna. Em seguida, foram socorridos por um policial rodoviário e pelo policial Thiago. A van roubada foi encontrada no mesmo dia, com bastante marcas de tiro. Em relação aos disparos de arma de fogo, esclareceu que não chegou a ver quem atirou, pois se escondeu para se proteger. Confirmou que houve ordem de parada pelo policial Thiago aos indivíduos, a qual foi ignorada e logo em seguida foram ouvidos tiros. Ainda, reafirmou que as vítimas saíram do veículo com este em movimento. E que no momento em que o policial Thiago chegou começaram os disparos, não sabe confirmar se houve troca de tiros. Afirmou que o indivíduo que o abordou estava armado, e este ficou na van subtraída. Por fim, esclareceu que não visualizou completamente os fatos pois se abaixou para esconder. O policial Thiago estava a frente do veículo Citroen, cerca de 15m. Afirmou que o veículo Citroen foi atingido por vários disparos. Quando o policial Thiago chegou, as vítimas já estavam dentro do veículo Citroen, e foi possível ouvir as ordens de parada. Acredita que houve troca de tiros. Não chegou a ver que tipo de arma estava em poder dos agentes. Relatou que foram momentos de desespero e muita pressão, ouvindo vários tiros e ordens dos acusados para que ficasse calado. O assalto foi anunciado para as vítimas e não para o policial. Ouvido em Juízo, o réu Carlos Eduardo Mendes Lima disse que estavam indo para Mogi retirar uma moto no DP, mas não conseguiram. Esclareceu que estava com mais dois rapazes, e que não citaria os nomes para se preservar e preservar sua família. Em seguida afirmou que FELIPE também estava. Aduziu que foram de carro retirar a moto no DP de Mogi e quando estavam retornando, sentido Mogi -Dutra, e perto de um ponto de pão de queijo, tombaram uma van. Alegou que o roubo foi incentivado por um dos indivíduos não revelados, o qual falou que o réu estava precisando mesmo pois o filho acabara de nascer e estava sem dinheiro. Ainda, afirmou que seria fácil e que o réu ganharia R\$ 1.000,00. Esse mesmo indivíduo anunciou assalto e passou a conduzir a van. Os réus CARLOS e FELIPE entraram no veículo Citroen e logo depois parou uma van desconhecida que passou a efetuar disparos de arma de fogo na direção do automóvel e um deles acertou a barriga do réu. Assim, continuaram o retorno em direção à sua casa, mas FELIPE o deixou perto do hospital de Itaquaquecetuba e correu. No local, o réu foi abordado por policiais, que acionaram o SAMU e o réu foi para o hospital. Por fim, afirmou que não portavam arma de fogo. O réu Felipe Júnior Santos Brasília afirmou em Juízo, sobre os fatos, que foi no desespero, pois estava muito endividado e, chamado pelos meninos, acabou indo. Afirmou que estava apenas com o CARLOS. Ficou dentro do carro, estava dirigindo, ninguém estava armado. Quando viu, já tinha acontecido tudo e saiu com o carro. Confirmou que viram a van Mercedes e cruzaram o veículo na pista, quando começaram os disparos em sua direção. Neste momento, saiu com o carro. Com efeito, não há qualquer dúvida sobre a ocorrência de tentativa de latrocínio, pois os acusados agiram de forma progressiva, com dolo inicial de roubo que evoluiu para um dolo bem mais grave, de latrocínio, com dolo de matar, pois, como visto, efetuaram disparo de arma de fogo em direção a Thiago. Portanto, não há que se falar em desclassificação (para roubo majorado), pois, como detalhado, ficou configurado o animus necandi, não obstante a vítima não ter sido atingida, sendo o quanto basta, assim, à caracterização do crime de tentativa de latrocínio, já que não é necessário aferir a gravidade das lesões experimentadas pela vítima, bastando a comprovação de que, no decorrer do roubo, o agente atentou contra a sua vida com o claro desígnio de mata-la, assim como ocorreu na hipótese, não atingindo o resultado morte por circunstâncias alheias à sua vontade (STJ - REsp 1026237/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 5ª Turma, julgado em 28/06/2011). No mesmo sentido: (...) 1. Nesta Corte, prevalece o entendimento de que o crime de

latrocínio tentado está caracterizado quando, independente da natureza das lesões sofridas pela vítima, há dolo de roubar e dolo de matar, e o resultado agravador somente não ocorre por circunstâncias alheias à vontade do agente (...). (STJ - REsp: 1414303 RS 2013/0359961-0, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 6ª Turma, julgado em 05/06/2014 - destaquei).

Na mesma linha é o entendimento do E. TJSP: Apelação criminal. Latrocínios tentados. Réu cuja negativa se mostra isolada. Conjunto probatório sólido. Valorização das declarações das vítimas, corroboradas pelos demais elementos de prova. Desclassificação. Impossibilidade. Desígnio de matar que justifica o reconhecimento do latrocínio. Condenação mantida. Penas que merecem reajuste. Parcial provimento dos recursos. (TJSP- Apelação Criminal 0002441-42.2016.8.26.0535; Relator: Diniz Fernando; 1ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Arujá - 1ª Vara; Data do Julgamento: 24/11/2021).

Os relatos das vítimas e das testemunhas em juízo e em solo policial, revelaram-se concatenados e seguros, aptos a sustentar a condenação dos réus, nos moldes acima mencionados.

E no campo probatório, a palavra serena da vítima de um assalto é sumamente valiosa, pois incidindo sobre proceder de desconhecidos, como no caso dos autos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes. Assim, pode até mesmo sobrepor-se às palavras do réu, que pode contar meias verdades ou mesmo mentir para cavar uma redução na condenação, notadamente, quando amparada pelos demais elementos colhidos sob o crivo do contraditório, como no caso presente.

Nesse sentido:

"Em se tratando de crime de roubo a palavra da vítima, a quem nada aproveita uma falsa e leviana incriminação de inocente, tem capital importância como elemento probatório, prevalecendo inclusive sobre a palavra do acusado" (RJTACRIM 43/235). De mais a mais, ainda que só um dos agentes porte arma de fogo, por se tratar de circunstância de natureza objetiva, comunica-se aos demais coautores, nos moldes do artigo 30 do Código Penal. E a incidência dessa majorante independe da efetiva apreensão da arma de fogo: "A ausência de apreensão da arma, empregada pelo agente quando da prática de roubo, não impede o reconhecimento da qualificadora, máxime se confirmada pela vítima e testemunha presencial" (TACRIM-SP RJD 10/117).

E ainda: ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ORDEM DENEGADA. I - Não se mostra necessária à apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato. II - Lesividade do instrumento que se encontra in re ipsa. III - A qualificadora do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial. IV - Se o acusado alegar o contrário ou sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. V - A arma de fogo, mesmo que não tenha o poder de disparar projéteis, pode ser empregada como instrumento contundente, apto a produzir lesões graves. VI - Hipótese que não guarda correspondência com o roubo praticado com arma de brinquedo. VII - Precedente do STF. VIII - Ordem indeferida. (HC 93353 / SP - SÃO PAULO Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI /Julgamento: 04/11/2008).

Caracterizada, portanto, a infração penal a condenação é medida que se impõe. Passo a dosar a pena.

1. Do réu CARLOS EDUARDO MENDES LIMA

Na primeira fase, verifica-se que o réu é primário e não possui antecedentes criminais de acordo fls.181/182. De outro lado, o delito a partir da interceptação do veículo das vítimas em uma rodovia, e, segundo a prova oral colhida, na ocasião,

os demais veículos começaram a dar ré ao notar que se tratava de um assalto. Assim, o risco do delito em concreto extrapola os inerentes ao tipo penal. Dessa forma, aumento a pena base em 1/6, perfazendo 08 anos e 02 meses mais 11 dias-multa. Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa, nos termos do artigo 65, I do CP e confissão. Assim, a pena deve retornar para ao mínimo legal de 07 anos de reclusão e 10 dias-multa, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Afasto a agravante da calamidade pública, pretendida pelo Ministério Público, eis que não restou comprovado que os réus se valeram da pandemia causada pelo COVID-19 para a prática do delito. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. ROUBO SIMPLES.

AGRAVANTE DO CRIME PRATICADO EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE O AGENTE SE PREVALECEU DESSA CIRCUNSTÂNCIA PARA A PRÁTICA DO DELITO. AGRAVANTE AFASTADA, COM A CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA E ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL.

DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática delitiva (HC 625.645/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 04/12/2020). No mesmo sentido, dentre outros: HC 632.019/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 10/2/2021; HC 629/981/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 9/2/2021; HC 620.531/SP, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 3/2/2021. 2. Hipótese em que a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal foi aplicada apenas pelo fato de o delito ter sido praticado na vigência do Decreto Estadual nº 64.879 e do Decreto Legislativo nº 06/2020, ambos de 20.03.2020, que reconhecem estado de calamidade pública no Estado de São Paulo em razão da pandemia da COVID-19, sem a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime em exame, o que ensejou o respectivo afastamento, com o redimensionamento da pena e o abrandamento do regime inicial. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 655339 SP

2021/0091872-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2021).

Na terceira fase, incide a causa de diminuição prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, devendo a pena ser diminuída em 2/5, ante o iter criminis percorrido, ressaltando-se que houve troca de tiros. Assim, a pena ficará em 04 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão, e 06 dias-multa.

2. Do réu FELIPE JÚNIOR SANTOS BRASÍLIO

Na primeira fase, verifica-se que o réu é primário e não possui antecedentes criminais de acordo com fls.41. De outro lado, o delito a partir da interceptação do veículo das vítimas em uma rodovia, e, segundo a prova oral colhida, na ocasião, os demais veículos começaram a dar ré ao notar que se tratava de um assalto. Assim, o risco do delito em concreto extrapola os inerentes ao tipo penal. Dessa forma, aumento a pena base em 1/6, perfazendo 08 anos e 02 meses mais 11 dias-multa.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes e/ ou agravantes.

Afasto a agravante da calamidade pública, pretendida pelo Ministério Público, eis que não restou comprovado que os réus se valeram da pandemia causada pelo COVID-19 para a prática do delito. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. ROUBO SIMPLES.

AGRAVANTE DO CRIME PRATICADO EM ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE O AGENTE SE PREVALECEU DESSA CIRCUNSTÂNCIA PARA A PRÁTICA DO DELITO. AGRAVANTE AFASTADA, COM A CONSEQUENTE REDUÇÃO DA PENA E ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL.

DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A incidência da agravante da calamidade pública pressupõe a existência de situação concreta dando conta de que o paciente se prevaleceu da pandemia para a prática delitiva (HC 625.645/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 04/12/2020). No mesmo sentido, dentre outros: HC 632.019/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 10/2/2021; HC 629/981/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 9/2/2021; HC 620.531/SP, Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 3/2/2021. 2. Hipótese em que a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea j, do Código Penal foi aplicada apenas pelo fato de o delito ter sido praticado na vigência do Decreto Estadual nº 64.879 e do Decreto Legislativo nº 06/2020, ambos de 20.03.2020, que reconhecem estado de calamidade pública no Estado de São Paulo

em razão da pandemia da COVID-19, sem a demonstração de que o agente se aproveitou do estado de calamidade pública para praticar o crime em exame, o que ensejou o respectivo afastamento, com o redimensionamento da pena e o abrandamento do regime inicial. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 655339 SP

2021/0091872-1, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2021).

Na terceira fase, incide a causa de diminuição prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, devendo a pena ser diminuída em 2/5, ante o iter criminis percorrido, ressaltando-se que houve troca de tiros. Assim, a pena ficará em 04 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão, e 06 dias-multa.

O regime inicial será o fechado, para ambos os acusados, adequado ao cumprimento de pena, diante da gravidade em concreto do crime praticado e da quantidade da pena aplicada, na forma do artigo 33 do Código Penal. Ademais, é inegável a periculosidade e ousadia de quem se utiliza de arma de fogo para praticar assalto. Cabe ainda aqui invocar enérgica e incontrastável lição ministrada pela Colenda Segunda Turma do C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RHC nº 65.501-SP, verbis: "Poder Judiciário não pode ficar alheio à gravidade do problema de segurança que atormenta os moradores das cidades. E se o Juiz é, como deve ser, homem de seu tempo, atento à realidade dos fatos e ao momento que atravessa, não pode deixar de considerar a importância de suas decisões na contenção da onda de violência que se vem alastrando de maneira quase incontornável, alarmando a população e intranquilizando as famílias" (RTJ 123/547).

A pena de multa deverá ser calculada em seu mínimo legal, ante a ausência de comprovação da situação econômica dos réus.

Não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, eis que se trata de crime praticado com violência e/ou grave ameaça.

O mesmo se aplica ao sursis, diante da quantidade de pena imposta aos acusados (artigo 77, do Código Penal).

Ante o exposto, julgo parcialmente PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR:

(i) CARLOS EDUARDO MENDES LIMA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, §3º, incisos I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 04 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão, em regime fechado e 06 dias-multa, calculados na base do valor unitário mínimo; e

(ii) FELIPE JÚNIOR SANTOS BRASÍLIO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, §3º, incisos I, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 04 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão, em regime fechado e 06 dias-multa, calculados na base do valor unitário mínimo.

Deixo de arbitrar o valor mínimo de indenização, uma vez que não houve pedido ministerial neste sentido.

Recomendem-se os réus na prisão em que se encontram, pois remanescem os requisitos autorizadores da segregação cautelar que deve ser mantida, sobretudo para a garantia da ordem pública, posto que se trata de delito de extrema gravidade.

Ademais, em razão de estarem respondendo ao processo presos, tem-se entendido que seria um contrassenso libertá-los após a sentença que os condenou.

Desse modo, em atenção ao determinado no art. 316, parágrafo único já com a nova redação, dou por revisada a prisão cautelar dos acusados que deve ser mantida pelas razões acima expostas. Retire-se os autos da fila de Acompanhamento da Prisão Preventiva.

Por fim, impõe-se consignar que, na hipótese em tela, não há que se falar em aplicação do disposto no artigo 387, parágrafo 2º, do CPP, uma vez que terá o Juiz das Execuções Criminais melhores condições de proceder à detração prevista.

Em caso de recurso por alguma das partes, expeça-se guia de execução provisória com urgência, para início de cumprimento de pena.

Após o trânsito em julgado:

(i) expeça-se carta de guia para encaminhamento ao juízo da execução;

(ii) nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunicando-se ao IIRGD;

(iii) oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição

Federal;

(iv) elabore-se cálculo da multa, que fica desde já homologado, salvo se houve impugnação de alguma das partes. Expeça-se certidão de sentença para a execução da pena de multa, com a anotação da movimentação 62050 (autos no prazo - execução da pena de multa);

(v) arquivamento dos autos com movimentação 61619, tão logo haja comunicação do ajuizamento da ação de execução da pena de multa por parte do Ministério Público (atualizando o histórico de partes com o evento 17) ou com a movimentação 22 caso não haja essa comunicação e se verifique a prescrição da pretensão executória da pena de multa.

Sem custas, em razão dos benefícios da gratuidade da Justiça que ora concedo aos réus em razão da ausência condição econômica demonstrada nos autos.

P.I.C

Mogi das Cruzes, 26 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA